



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 34/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובע: פול טובול
ע"י ב"כ עוה"ד ליאורה ברץ
מרחוב גולן 26 ת.ד. 1069 כוכב יאיר

נ ג ד

הנתבעים: 1. שארל וענונו
2. ז'קלין וענונו
ע"י ב"כ עוה"ד ישראל דולינגר
מרחוב יגאל אלון 157 א תל אביב

פסק דין

הצדדים הינם בעלי דירות בבית המשותף ברחוב ברזאני 9 תל אביב הבנוי על חלקה 208 בגוש 6631 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

התובע הינו בעלים של דירה הידועה כתת חלקה 39 לה צמודה חניה המסומנת בתשריט הבית המשותף באות עא' (להלן: "חניית התובע").

הנתבעים הינם בעלים של דירה בבית הידועה כתת חלקה 43 לה צמודה חניה המסומנת בתשריט הבית המשותף באות עב' (להלן: "חניית הנתבעים").

חניית התובע וחניית הנתבעים צמודות פיזית האחת לשניה.

התובע טוען כי הנתבעים בנו בשטח חניית הנתבעים מחסן כאשר דופן החנייה הותקן בקו "0" עם חניית התובע. לאור האמור ישנו קושי מהותי להיכנס ולצאת מהחניה עם כלי רכב ואף נגרמו נזקים לרכב נציגת התובע. גם לאחר שמצליחים להחנות את הרכב ישנו קושי להיכנס ולצאת מהרכב עצמו. עובר להתקנת המחסן ניתן היה לפתוח את הדלת במרחב האווירי שבין החניות ולא היתה כל מגבלה בנוגע לשימוש בחניה. בשל המגבלה בשימוש בחניית התובע ישנם קשיים בהשכרת הדירה ואף השוכר הקיים לא האריך את חוזהו מטעם זה בלבד.

לאור האמור ביקש התובע כי אחייב את הנתבע להזיז את דופן המחסן הגובלת בחניית התובע מרחק 25 ס"מ לתוך שטח חניית הנתבעים ולקצר את אורך הדופן ב- 60 ס"מ. כן נתבקש חיוב הנתבעים בהוצאות ההליך ותשלום הנזקים לתובע.

הנתבעים טוענים כי לתובע דירות נוספות בבית וחניות צמודות אחרות. הוא עצמו בנה מחסן באחת מן החניות שעה שלנתבעים אך חניה אחת בבית ובה הם בנו את המחסן. בנסיבות אלו התביעה טרדנית וקנטרנית. נטען כי בניית המחסן נעשתה בהסכמת ובעידוד נציג התובע, כי מחסנים רבים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 34/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

נבנו בדרך זו, כי גם בחניית התובע ישנו מחסן בחלק האחורי. לטענת הנתבעים המחסן נבנה בשל צפיפות בחניה שנגרמה על ידי דיירים של התובע ואשר לא אפשרה להם לעשות שימוש בשטח כחניה. המחסן נבנה כדין בתוך שטח חניית הנתבעים ומכל מקום אין בו לגרום לכל הפרעה לחניית התובע. הנזקים הנטענים מוכחים וממילא אין המפקח מוסמך לדון בנזק שנגרם לביתו של התובע, שאיננה בעלת דירה.

דיון

לצורך הכרעה בתובענה דגן עלינו לבחון מספר מחלוקות עובדתיות מרכזיות מהן תגזר התוצאה המשפטית – האם מחסן הנתבעים חרג מגבולות חניית הנתבעים לתוך חניית התובעים? האם המחסן בחניית הנתבעים פוגע בחניית התובע (אף אם המחסן נבנה כולו בשטח חניית הנתבעים)? האם ניתנה הסכמת התובע לבניית המחסן?

נדון בסוגיות הנ"ל על פי סדרן.

האם מחסן הנתבעים חרג מגבולות חניית הנתבעים לתוך חניית התובעים?

על פי מסמכי רישום הבית המשותף חניית התובע הינה חניה פינתית ברוחב 2.50 מ"ר. חניית הנתבעים, הצמודה לה פיזית, הינה ברוחב של 2.40 מ"ר.

הוכח בפני בחוות דעתו של מר שילה כי רוחב חנית התובע בפועל (בין קיר הבטון התוחם את החניה מצד אחד לבין קיר המחסן בחניית הנתבעים) הינו 2.31 מ"ר. באותה חוות הדעת נמדד רוחב מחסן הנתבעים (על פי רוחב הדלת) בגודל 2.46 מ"ר. גם הנתבע מאשר את רוחב המחסן כאמור (עמוד 8 שורה 3). המומחה מטעם הנתבעים לא ביצע כל מדידה בשטח.

לכאורה, הנתונים האמורים מלמדים על כי המחסן נבנה לתוך שטח חניית התובע. אולם, הכרעה שכזו תחייב התייחסות תחילה לשאלה בדבר מעמדו של קיר הבטון התוחם את החניה (שרוחבו 20 ס"מ על פי מדידת מר שילה).

כאמור לעיל, מר שילה מבצע מדידה לרוחב חניית התובע כאשר הוא אינו כולל את רוחב קיר הבטון. לעומתו טוען מר מלכיאל מטעם הנתבעים כי יש לכלול את העמוד בתוך רוחב שטח החניה לאור תשריט רישום הבית המשותף. מחלוקת זו מתחדדת לאור העובדה כי בתשריט שבתיק רישום הבית המשותף אין כל איזכור לקיר התוחם את חניית התובע.

במחלוקת שבין המומחים בהקשר זה מוצא אני לאמץ את עמדתו של מר מלכיאל.

ראשית, סימון חניית התובע בתשריט הבית המשותף מתחיל מקצה גבול קונטור החניה וממנו נמדד המרחק של 2.50 מ"ר לטובת חניית התובע. אין כל ציון כאילו מדידת המרחק האמורה צריכה להתחיל דווקא לאחר העמוד (שלא משורטט כלל), בניגוד לחניות אחרות בבית לגביהן סומן



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 34/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

במפורש כי קיים קיר או עמוד וזה אינו חלק מן החניה (ראה סימון חניות סג' עד ע' בתשריט רישום הבית המשותף).

שנית, אין מחלוקת כי שטחי החניות סומנו בפועל על ידי הקבלן באמצעות אבנים משתלכות (ר' תמונות במוצג נ/4 וכן עמוד 5 שורות 11-13 ועמוד 8 שורות 19-22). דופן המחסן שבנו הנתבעים הותקנה באמצעו של הסימון האמור ומשכך מדידת מר שילה מתייחסת גם, למעשה, לסימונים שביצע הקבלן לתיחום החניות ואלו קיימים כבר במשך למעלה משני עשורים.

שלישית, על פי מדידת מר שילה, רוחב החניה השלישית בטור – חניה המסומנת עג' הינו 2.75 מ"ר. מידה זו זהה לזו הרשומה במסמכי רישום הבית המשותף.

כלומר, אם מחשבים במדידת החניות גם את העמוד התוחם את חניית התובע, יוצא כי מידות החניות בפועל זהות (בהפרש של סנטימטרים בודדים) לאלו הרשומות במסמכי רישום הבית המשותף ואלו אשר סומנו על ידי הקבלן בפועל. האמור מחייב את המסקנה כי את רוחב העמוד יש לכלול בשטח חניית התובע.

זאת ועוד. אין המדובר בקיר אטום הקיים בדופן חניית התובע, אלא ביסוד בטון עם חלל במרכזו אשר מייצר, מחד, תמיכה לקירוי ומאידך מאפשר מעבר דרכו והפרעה פחותה לחניה, לרבות מרחב לפתיחת דלת הרכב (ר' למשל תמונות במוצג נ/1).

לאור האמור לעיל לא עלה בידי התובע להוכיח כי המחסן נבנה תוך שהוא "פולש" לשטח חניית התובע.

האם המחסן בחניית הנתבעים פוגע בחניית התובע?

כאמור לעיל, אין די בכך שהמחסן לא נבנה על שטח חניית התובע כדי להביא לדחיית התביעה.

סעיף 2(ב) לתקנון המצוי (החל במקרה דנן לאור התקנון המוסכם) קובע כי "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת".

לפיכך עלינו לבחון אם הפרו הנתבעים את הוראות התקנון כאמור.

בהקשר זה מוצא אני כי הדין הוא עם התובע.

הנסיבות העובדתיות כפי שהוכחו בפני מלמדות, באופן שאינו משתמע לשתי פנים, כי התקנת המחסן בחניית הנתבעים גורמת להפרעה ממשית באפשרות השימוש בחנית התובע.

די להסתכל בתמונות שעליהן מבקשים לבסס הנתבעים את הגנתם, כדי להבין עד כמה מפריע המחסן האמור לשימוש בחניה. בתמונות שצורפו (מוצג נ/1) אומנם רכב הנתבעים חונה בחניית



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 34/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובע. אולם, חנייה זו נעשתה בנסיעה אחורנית כך שדלת הנהג פונה לכיוון הנגדי לצד המחסן. מן התמונות ניכר כי הרכב צמוד עד כדי סנטימטרים בודדים מקיר המחסן באופן כזה שלא ניתן כלל לפתוח את הדלת בצד הרכב הפונה לקיר המחסן, ובודאי שלא ניתן לפתוחה די הצורך כדי לאפשר יציאה מן הרכב וכניסה אליו (ראה גם תמונות בנספח לכתב התביעה).

למעשה, הנתבע לא עשה כל ניסיון להחנות את הרכב בנסיעה קדמית (עמוד 7 שורה 9), ולא בכדי. המשמעות של חניה קדמית היא כי דלת הנהג היא זו אשר צמודה לקיר המחסן, ובנסיבות שכאלה הנהג, בפשטות, אינו יכול לצאת מהרכב, אלא תוך דילוג למושב שלצידו ויציאה מהדלת הנגדית.

הצדדים האריכו דברים בנוגע לתקן החניה אשר צורף לחוות דעתו של מר שילה. אומנם, המדובר בתקן משנת 2000 בעוד הבית נרשם בתחילת שנות ה-90 של המאה הקודמת (ונבנה עוד קודם לכן) ולפיכך אין הוא מחייב. אולם, תקן זה יכול לשמש לנו כיסוד להבין את הנדרש, הנכון והראוי בנוגע לחניות, בפרט כאשר התקן גם עוסק בבטיחות תעבורה. אף שהתקן אינו מחייב, הוא יכול ללמד כי המצב בפועל של חניית התובע, לאחר בניית המחסן בחניית הנתבעים, רחוק עוד יותר מהמצב הרצוי על פי התקן.

וידוגש, המומחה מלכיאל מטעם הנתבעים אינו מכחיש את התקן האמור אלא אך טוען כי זה אינו מחייב בנסיבות דנן. המומחה מלכיאל גם אינו מתמודד כלל בחוות דעתו עם הליקויים והמגבלות שנוצרו בחניית התובע עקב התקנת המחסן בחניית הנתבעים. בנסיבות אלו, ומשויתרו הצדדים על חקירותיהם הנגדיות של המומחים (עמוד 4 שורה 14), אין לי אלא לקבל את הקביעות בחוות דעת שילה בנוגע להפרעה לשימוש בחניית התובע (סעיף 5 לחוות הדעת).

אעיר כי התקן האמור תומך את מסקנתי כאמור לעיל כי בשטח חניית התובע יש לכלול גם את העמוד התוחם שממילא אינו מפריע למרחב הנדרש לפתיחת דלת הרכב (ר' סעיף 9.1 לתקן).

מאידך, התקן האמור תומך במסקנה כי מיקום דופן המחסן גורם להפרעה ליכולת תמרון הכניסה לחניית התובע. על פי סעיף 8.1 לתקן נדרש מרחק של 15 ס"מ מכל צד (מעבר לשטח תא החניה) לשם תימרון כלי רכב אל ומן תא החניה. בנסיבות דנן ניכר כי מרחב תמרון זה אינו קיים על פי תשריט המודד שילה (שלא נסתר) – מצד אחד של תא החניה מצוי העמוד התוחם (שאף נכלל כאמור לעיל בתוך מידות חניית התובע), ומן הצד השני הותקן קיר המחסן באמצע סימון ההפרדה. מרחב זה אינו מאפשר את מרחב התמרון הנדרש, בודאי לצורך כניסה לחניה בנסיעה קדמית (והרי גם הנתבע לא ניסה כלל להחנות את רכבו בדרך זו).

זאת ועוד. על פי התקן, המרחק בין כלי רכב העומדים במרכז תאי החניה צריך להיות כ-60 ס"מ לצורך אפשרות פתיחת דלתות הרכב (סעיף 5 לתקן). ברי כי בנסיבות דנן, עם התקנת המחסן, אין עוד מרחב כאמור לפתיחת הדלת. וידוגש, ישנו הבדל תהומי בין מצב שבו רכב חונה מידי פעם על קצה גבול החניה (ומצמצם את מרחב התמרון) לבין מצב קבוע שבו ישנו קיר העומד במיקום זה.

בנסיבות אלו הוכח בפני, במכלול הראיות, כי המחסן שהותקן בחניית הנתבעים פוגע באפשרות השימוש בחניית התובע ומשכך יש בו כדי לפגוע בערכה של דירת התובע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 34/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מתוך מכלול הראיות שהוצגו בפני עולה כי הזזת דופן המחסן הפונה לכיוון חניית התובע מרחק של 10 ס"מ לתוך חניית הנתבעים מסוף סימון החניה באבנים המשתלבות, תאפשר את מרחב התמרון המינימלי הנדרש לחניית התובע ותאפשר פתיחת דלת הרכב (אף שלא על פי מידות התקן שאינו מחייב כאמור). בכך, תצומצם הפגיעה בחניית התובע.

ויוזכר, על פי מדידה שלא הוכחה, ממילא חרגו הנתבעים בבניית המחסן ב- 6 ס"מ (רוחב המחסן ביחס לרוחב החניה על פי מסמכי רישום הבית המשותף).

התקן גם מלמד כי ישנה השפעה ישירה של אורך החניה על יכולת התמרון של כלי רכב בתא החניה. לכאורה יש בכך להצדיק חיוב הנתבעים לקצר את אורך דופן המחסן (כך יגדל, למעשה, אורך חניית התובע). אולם, התובע התקין מחסן בחלקה הפנימי של חניית התובע (ר' מדידת מר שילה). בכך צמצם בעצמו את אורך החנייה ופגע ביכולת התמרון בכניסה לחנייה. בנסיבות אלו, אין הצדקה לחיוב הנתבעים דווקא בקיצור דופן המחסן שנבנה בחנייתם.

אולם, גם בכך לא סיימנו, שכן, הוראת סעיף 2(ב) מאפשרת ביצוע העבודה כאמור ככל שנתקבלה תחילה הסכמת בעל הדירה הנפגעת לעבודה הפרטנית שבוצעה.

האם ניתנה הסכמת התובע לבניית המחסן כפי שנבנה?

הנתבעים טוענים כי התקנת המחסן בוצעה לאחר שזו תואמה עם נציגיו של התובע.

למעשה, אין מחלוקת כי עובר להתקנת המחסן נעשתה פניה אל נציגי התובע (עמוד 5 שורות 24-28). גם הנתבע מעיד כי "אני דיברתי לא עם הגב' פטריסיה כי שדיברתי איתה היא אמרה שהיא לא מבינה בזה היא אמרה שבעלה שיפוצניק ושאני אדבר איתו דיברתי איתה כמה פעמים בטלפון ולכן חזרתי לארון כהן לא הראיתי לו תשריט אבל הסברתי לו בדיוק מה שאני הולך לעשות הוא אפילו הציע לי את מר איגור שעשה לו את השיפוצים בדירה אפילו היה איתי שם והראיתי לו מאיפה עד איפה אני הולך לבנות" (עמוד 8 שורות 10-13). טענה זו נטענה כבר בכתב ההגנה (סעיף 4 לכתב ההגנה). דא עקא, על אף האמור בחר התובע שלא להעיד את מר כהן מטעמו אלא הסתפק בעדותה של ביתו. הסבריה של הגב' כהן בנוגע להסכמה שניתנה על ידי בעלה אינם אלא בגדר עדות מפי השמועה.

ההלכה בהקשר זה קובעת כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רונברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651). משלא העיד מר כהן



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 34/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בהליך שבפני ולא ניתן כל הסבר מניח את הדעת לאי העדתו, ניתן להסיק מסקנה עובדתית לפיה ניתנה הסכמתו להתקנת המחסן בחניית הנתבעים.

אולם, כמצוטט לעיל, הנתבע מודה כי לא הציג כל תשריט למר כהן. אף אם הציג בפני מר כהן את כוונותיו לבנות את המחסן בחנייה, לא ניתן להסיק מכך קיומה של הסכמה בלתי מסויגת להתקנת המחסן, אף במקרה שיש בו הפרעה לשימוש בחניית התובע.

לזאת יש להוסיף כי מר כהן גם אינו מוסמך מטעם התובע ליתן הסכמות כאמור (ר' יפוי הכח שצורף לכתב התביעה לפיו נציגת התובע הינה הגב' כהן בלבד). מאידך, גם לא ניתן לשלול לחלוטין כל תוקף להסכמה האמורה - על פי עדותו של הנתבע, שלא נסתרה, הוא הופנה למר כהן על ידי הגב' כהן, נציגת התובע כאמור.

בנסיבות אלו ניתן לקבוע עובדתית כי ניתנה הסכמה להתקנת מחסן בחניית הנתבעים. אולם, לא ניתן להתייחס להסכמה זו כהסכמה גורפת להתקנת המחסן, לרבות באופן כזה הגורם לפגיעה בחניית התובע.

שילוב הקביעות העובדתיות האמורות מוביל למסקנה כי יש לקבל את התביעה כך שהנתבעים יחויבו להזיז את דופן המחסן הגובלת בחניית התובע כאמור לעיל. אולם, לאור הסכמת נציגת התובע להתקנת המחסן כאמור, ובעיקר לאור אי הבהירות סביב ההסכמה זו, בהעדר עדותו של מר כהן, נכון יהיה לחייב את התובע לשאת בכל העלויות הקשורות בביצוע ההתאמות במחסן כאמור.

בנסיבות דנן אין מקום לחייב את הנתבעים להרוס את המחסן בכללותו.

ראשית, צודקים הנתבעים כי סעד זה לא נתבקש במסגרת כתב התביעה ולכן הכללתו במסגרת תצהיר הגב' כהן ובקשתו במרומז במסגרת סיכומי התובע מהווים הרחבת חזית.

שנית, כאמור לעיל הוכחה הסכמה להתקנת המחסן (לא באופן כזה הגורם נזק לחניית התובע).

שלישית, המחסן הוקם בתוך שטח חניית הנתבעים.

ויוודגש, אין בפסק דין זה לקבוע דבר לעניין חוקיות המחסן בכל הקשור לדיני התכנון והבניה שאינם מצויים בגדר סמכותי העניינית ולא עלו כלל לדיון בהליך שבפני. התובענה דנן עוסקת אך בזכויותיהם הקנייניות של הצדדים בהתאם להוראות חוק המקרקעין.

תביעה לתשלום נזקים

סמכותו של מפקח על רישום מקרקעין מוסדרת בסעיף 72 לחוק המקרקעין ולפיו אין המפקח מוסמך לדון בתביעות נזיקיות, למעט עוולה שעניינה הסגת גבול (ר' ד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 ; ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 34/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

משכך, אינני מוסמך לדון בתובענה שעניינה נזק שנגרם לרכב. ממילא אין מקום לפסוק בהקשר זה לאור העובדה כי הנזק נגרם לרכב השייך לביתו של התובע ולבעלה אשר אינם צד להליך דנן. אעיר כי ממילא גם לא עלה בידי התובע להוכיח את הנזק האמור, לא מבחינת היקפו (בשמאות ובקבלה בגין התשלום), לא את הקשר הסיבתי ולא את הנסיבות העובדתיות הקשורות.

הדברים האמורים נכונים גם בנוגע לנזקים הנטענים באובדן דמי שכירות. מעבר לכך שמדובר בתביעה נזיקית של ביתו של התובע (כפי שמפורט בסעיף 16 לכתב התביעה), הרי שנזקים אלו לא הוכחו בכל דרך שהיא בראיות התובע.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה בחלקה ומורה כלהלן:

1. אני מחייב את הנתבעים להזיז את דופן המחסן הפונה לחניית התובע מרחק של 10 ס"מ מעבר לסימון החניה באבנים המשתלבות לכיוון חניית הנתבעים (מרחק של כ- 20 ס"מ מהמיקום הנוכחי). הנתבעים יבצעו את העבודה הנ"ל בתוך 14 יום מהיום.

2. בכפוף להצגת חשבונית מס וקבלה בגין ביצוע העבודות כאמור בסעיף 1 לעיל, ישיב התובע לנתבעים את עלות העבודות על פי המפורט בחשבונית בתוך 7 ימים מהצגתה.

3. לאור התוצאה אליה הגעתי מוצע לצדדים להגיע להסכמה כי העבודות יבוצעו ע"י אנשי מקצוע מטעם התובע.

4. התביעה לתשלום נזקים נדחית.

5. לאור התוצאה אליה הגעתי מוצא אני לנכון לקבוע כי כל צד יישא בהוצאותיו לניהול ההליך ולפיכך אין צו להוצאות.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ד' טבת תשע"ג, 17 דצמבר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב